

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3518 -
3522/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางจรรยา ยุทธศิลป์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การที่ศาลจะสั่งหักจำนวนวันที่จำเลยถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำพิพากษาหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 วรรคแรก และมีใช้กรณีที่หากโจทก์ไม่มีคำขอขึ้นมา ศาลจะวินิจฉัยให้ไม่ได้

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน โจทก์ฟ้องทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ และนับโทษต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่๗๒๗/๓/๒๕๒๗ ของศาลอาญา ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ ลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละสำนวน ๑ ปี รวมเป็นลงโทษจำคุก ๕ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลย ๒ ปี ๖ เดือน ให้นับโทษต่อกับโทษของจำเลยในคดี

อาญาหมายเลขแดงที่ ๗๒๗/๒๕๒๗ ของศาลอาญา ในระหว่างพิจารณา จำเลยต้องชั่ง
อยู่ในคดีของศาลอาญาดังกล่าว จึงไม่หักวันต้องชั่งในคดีนี้แต่ละคดีให้

จำเลยอุทธรณ์ขอให้หักวันที่ถูกคุมขังก่อนพิพากษาให้จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ตามที่ศาลมีคำสั่งไม่ให้หักวันต้องชั่งในคดี
ทั้ง ๕ สำนวนให้จำเลยเป็นการพิพากษาเกินคำขอเพราะโจทก์มิได้มีคำขอไม่ให้หักวัน
ต้องชั่งแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า การที่ศาลจะสั่งให้หักจำนวนวันที่จำเลยถูกคุมขังก่อน
ศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำพิพากษาหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของศาล ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒ วรรคแรก ทั้งมิใช่กรณีที่หากโจทก์ไม่มีคำขอขึ้น
มา ศาลก็วินิจฉัยให้ไม่ได้ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาไม่หักวันคุมขังในคดีนี้ให้
จำเลยจึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายอร่าม หุตางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายนาม ยิ้มแย้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ